

מסורת הש"ס

(א) [נקמן לוֹ: ז:] (ב) לעיל דף ל"א; (ג) וינמוט יט. כח. בטרות ט. ח. יח., (ד) נכות ו. ע"ש, (ה) [שם מור כ: כ"א, ב"ק עג: (ו) ונבטת ו. לימא לל זה וכן משמע בתוס' ב"ק עג: ד"ה כי ע"ש,] (ז) ב"ק דף קה.; (ח) כמות לז. ב"ק עא: נח: קה: ספחים ה: טז: לקמן ג., (ט) דיבור זה שייך לעיל ל: אחר דיבור שילת ביד עבדו ט' לנעל דינן, (י) ויקהל ה:, (י) [נדבירס יט.,] (יג) [י"ה סז.],

תורה אור השלם

- נפש כי תחטא ותעלה מעל בין וּבַחַשׁ בְּעִמְיֹתוֹ בַּפֶּקֶדוֹן או בתְּשׁוּמַת יָד או בְּגִזְלָה או עֲשֵׂק את עַמִּיתוֹ: ויקרא ה כא
- וַנִּפְשׁ בִּי תַחֲטָא וְשִׁמְעֶה קוֹל אֱלֹהִי וְהָאָה עַד או רָאָה או יָדַע אִם לֹא יִגִּיד וְנִשָּׂא עֲוֹנוֹ: ויקרא ה א
- או נִפְשׁ בִּי תִשְׁבַּע לְבַשְׁתִּים בְּשִׁפְתִּים לְהִרְעוֹ או לְהִשְׁבִּיב לְכָל אִשָּׁר יִבְטֹא וְהָאֵדָם שְׂבִיעִיה וְנִעְלַם מִמֶּנּוּ וְהָאָה יָדַע וְאִשָּׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה: ויקרא ה ד
- וְשָׁכַב אִישׁ אִתָּהּ שָׁכַבְתָּ וְרָע וְנִעְלַם מֵעֵינַי אִישָׁהּ וְנִסְתָּרָה וְהָאָה נִטְמָאָה וְעַד אֵין בָּהּ וְהָאָה לֹא נִתְקַשְׁרָה: במדבר ה יג

מוסף רש"י

כדי שאילת תלמיד דרב. שלום עליך רבי, כדלמרינן פסקי מרובה (עג:) כי לית ליה לרי וסיי כדי שאילת תלמיד לרי כי (רשב"ם ב"ב קסב:). משיבע עד אחד. וכפר ואמר שבעה שאני יודע לך עדות, פטור. העד מקרבן שבעת העדות, דהא אי הוה מסהדי ליה לא הוה מחייב להאיך אלא שבעה, ואש"ר דליכא למימר דלמא לא משתבע, גורם לממון פטור (ב"ק קה:).

עד שישמעו מפי הסוצע. בואו והעידוני. ולקמן [לה] יליף לה מקראי: **אמר לאו דוקא**. אלא אורחא דמילתא נקט ואי לא שמואל לא שמעינן לה ממתניתין: **הלא נמי**. הוה אמינא לאו דוקא אי לא דאשמעינן שמואל: **הנא הסס**. בפקדון אמר אטו דתנייה הכא: **ט פטורין**. דליף לה לקמן (דף לה). מהאס לוא יגיד ^ו שכחוב מלא למדרש אס לו לא יגיד ונשא עונו שמשמע דכיון דלהגדה קפיד קרא על כרחך במקום הראוי להגדה קאי: **והא אי אפשר לנמסר**. וקס"ד דכאחת דקמני מתניתין מזוממנאן אמר: **רבי יוסי הגלילי**. במסכת בכורות (דף פ. ח) רחל שלא ציכרה וילדה שני זכרים רבי יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן דאפשר לנמסר שיזילאו שניהם ציחד ראשם וחכ"א אי אפשר שלא יאל ראשו של אחד מהם תחלה והאחד זינו בכור ושניהם ספק וירעו עד שיסתאבו והאחד לו והאחד לכהן: **תלמיד לרב**. שלום עליך רבי: **רב לסלמיה**. שלום עליך: **טובא** הוי. אין שניהם יכולין לומר שש תיבות הללו בשיעור זה: **כל אחד כבוד כדי דיבור של חזירו**. כשגמר זה כפירמו התחיל זה לדבר בתוך כדי שאילת שלום: **דלא כי האי סנא**. דלא כר' אלעזר ברבי שמעון: **המשביע עד אחד**. וכפר פטור העד מקרבן שבעת העדות: **מר סבר**. הנה קמנא: **עד אחד כי אסי לשבעה אסי**. אס מעיד עליו שהוא חייב מנה אינו מחייבו ממון אלא שבעה לפיכך אין הגדמו חשונה: **ומ"ס לממונא אסא**. ודרש קרא הכי לכל עון ולכל חטאת ^ו דהיינו למכות ועונשין הוא דאינו קס אצל קס הוא לממון: **וסיסברא**. דמחייב ר' אלעזר בר' שמעון ממון על פי עד אחד וטעמא משום הכי הוא: **והאמר אביי הכל מודים בעד סוטה והכל מודים צעדי סוטה כו'**. ומפרש לה לקמן הכי יש עדות בסוטה והכל מודים זה שהמשביע עד אחד חייב ויש עדות בסוטה שאף אס השביע שניהן וכפרו פטורין ומחלוקת צעדי סוטה יש עדות בסוטה שנחלקו זה חכמים ורבי אלעזר ברבי שמעון במשביע את שניהן וכפרו במחלוקתן שנחלקו במשביע עד אחד דממון. ומפירושא דמילתא דאביי לקמן שמעינן דטעמא דרבי אלעזר משום דקסבר דבר הגורם לממון כממון דמי ועד אחד גורם לממון הוא שאילו הוא העיד היה מחייבו שבעה ורוב בני אדם אין נשבעין לשקר והיה משלם: **צעד טומאה**. אס הביא שני עדי קינוי שהתרה זה אל תסקרי עס פלוני ושני עדי סתירה ננסתתרה עמו אחרי כן ויש עד אחד שננטמאת בסתירה זו והשביע הבצל את העד להעיד ויפטור מכתובתה וכפר עדותו

חייב דהא מפסידו ממון ממש: **דרחמנא הימניה**. כדאמר במסכת סוטה (דף ל"א). ואס העיד היה פוטרו מכתובתה והואיל וכפר עדותו חייב: **ועד אין זה**. ודרשינן במסכת סוטה (ס:) כל מקום שנאמר עד שנים קאמר עד שפירשו לך הכתוב אחד וקאמר רחמנא ועד אין זה [המצדנר ה] תרי אלא חד והיא לא נתפשה אסורה דעל כרחך היא לא נתפשה להחמיר עליה זא ולאוסרה: **והכל מודים צעדי סוטה**. שאפילו השביע שניהם וכפרו פטורין: **צעדי קינוי דגורם דגורם הוא**. אף אס העדנוך עדיין אתה לריך לעדי סתירה וכשיצואו עדי סתירה אף הם אין מחייבין אותה להפסידה אלא גורמים הם שמציאין אותה ליד שתיית מים המאכריס ושמא מירלת המיס תודה שננטמאת ותפסקי כתובתה: **ומחלוקת**

ברי שמעון סבר עד אחד לממון הוא דאנא: איני והאמר אביי הכל מודים בעד סוטה שחייב. בעד טומאה דכתיב ועד אין בה כל שיש בה כו'. ואמרין אלא כולי עלמא עד אחד לשבעה הוא דאנא ובהא פליגי. ונא קמא סבר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ורי' אלעזר ברי' שמעון סבר כממון דמי: גופא אמר אביי הכל מודים במשיבע עד סוטה וכפר בו שחייב בעד טומאה דרחמנא אמר ועד אין בה כל שיש בה. והכל מודים במשיבע עדי סוטה וכפרו שפטורין בעדי קינוי דגורם גורם עדי קינוי גורמין לעדי סתירה ועדי סתירה גורמין לממון:

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

לב. עין משפט נר מצוה

ואי ס"ד בב"ד מי מחייב. תימה דלמא קרא כי אתא לשבעה שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך ציד פלוני חיטין ושעורין וכוסמין דמנא לקמן (דף ג.) דחייבין על כל אחת ואחת: **שבועה שאין אנו יודעין לך עדות טובא הוי**. דס"ד לזריך שמהא כפירה שניה תוך כדי דיבור של כפירה ראשונה ואס תאמר לימא כגון שהחילו וסיימו צבת אחת אלא שאחד מיהר מעט יותר מחבירו וסיימו שניהם תוך כדי דיבור ויש לומר שאין רגילות כלל להעיד צי עדים כאחת דמרי קלי לא משתמעית אי נמי הוה מנאי לשנויי הכי אלא שמתוך האמת:

בתוך כדי דיבור של חבירו. פירוש רק שיתחילו תוך כדי דיבור של חבירו אש"פ שלא יהיו הכפירות תוך כדי דיבור ואס תאמר אמאי שני חייב לימא אני לא עשיתי כלום שכפר הראשון בכר ואילו היה חוזר צו תוך כדי דיבורו גס אני הייתי חוזר צי תוך כדי דיבורי ואומר ר"י דכיון שהעיד זה תוך כדי דיבור של ראשון חשיב כאלו שניהם העידו צבת אחת צלמאס ויכול גס הראשון לחזור ולהודות תכ"ד של עדות שני כמו השני ואין לשני יותר שהות לחזור מלראשון אלא לשניהם שזין ולכן אין השני יכול לתלות כלום בחזרת הראשון:

הב"ב מודים בעד טומאה. ואין העד יכול לומר זלא עדותי ע"י קינוי וסתירה תשתה ותמות ויפטור צעלה מן הכתובה דהרבה פעמים זכות מולה ונפסקת ע"י העד יותר ממה שנפסקת ע"י עדי סתירה משום דליכא למימר שמא זכות יתלה לה ולא חשיבי אלא גורמים: הוה

מינה שבועה חוץ לב"ד כפירה בב"ד: כפרו שניהן כאחת חייבין: **הא אי אפשר לצמצם** אמר רב חסדא הא מני ^ור' יוסי הגלילי היא דאמר אפשר לצמצם רבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן יכונן שכפרו שניהן בתוך כדי דיבור יתוך כדי דיבור כדיבור דמי ^וא"ל רב אחא מדיתאי לרבינא מכדי תוך כדי דיבור כמה הוי ^וס"ד כדי שאילת תלמיד לרב ^ו (איכא דאמרי כדי שאילת הרב לתלמיד) עד דאמרי שבועה שאין אנו יודעין לך עדות טובא הוי **א"ל** הכל אחד ואחד תוך דיבורו של חבירו: בזה אחר זה הראשון חייב והשני פטור: מתני' דלא כי האי תנא ^ודתניא י'משיבע עד אחד פטור ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב לימא בהא קמיפלגי דמר סבר עד אחד כי אתא לשבועה הוא דקא אתא ומר סבר עד אחד כי אתא לממונא קא אתא ותיסברא האמר אביי הכל מודים בעד סוטה והכל מודים בעדי סוטה ומחלוקת בעדי סוטה הכל מודים בעד אחד והכל מודים בעד שני שפוטור חשוד על השבועה אלא ידכ"ע עד אחד כי אתי לשבועה קא אתי והכא בהא קמיפלגי ^ומר סבר דבר הגורם לממון כממון דמי ומ"ס ^ולאו כממון דמי גופא אמר אביי הכל מודים בעד סוטה והכל מודים בעדי סוטה ^והכל מודים בעד אחד והכל מודים בעד שני שכתבנו חשוד על השבועה ^והכל מודים בעד שני שיש בה ^והכל מודים בעדי סוטה שפטור בעדי קינוי דהוה גורם דגורם ומחלוקת

חייב דהא מפסידו ממון ממש: **דרחמנא הימניה**. כדאמר במסכת סוטה (דף ל"א). ואס העיד היה פוטרו מכתובתה והואיל וכפר עדותו חייב: **ועד אין זה**. ודרשינן במסכת סוטה (ס:) כל מקום שנאמר עד שנים קאמר עד שפירשו לך הכתוב אחד וקאמר רחמנא ועד אין זה [המצדנר ה] תרי אלא חד והיא לא נתפשה אסורה דעל כרחך היא לא נתפשה להחמיר עליה זא ולאוסרה: **והכל מודים צעדי סוטה**. שאפילו השביע שניהם וכפרו פטורין: **צעדי קינוי דגורם דגורם הוא**. אף אס העדנוך עדיין אתה לריך לעדי סתירה וכשיצואו עדי סתירה אף הם אין מחייבין אותה להפסידה אלא גורמים הם שמציאין אותה ליד שתיית מים המאכריס ושמא מירלת המיס תודה שננטמאת ותפסקי כתובתה: **ומחלוקת**

ברי שמעון סבר עד אחד לממון הוא דאנא: איני והאמר אביי הכל מודים בעד סוטה שחייב. בעד טומאה דכתיב ועד אין בה כל שיש בה כו'. ואמרין אלא כולי עלמא עד אחד לשבעה הוא דאנא ובהא פליגי. ונא קמא סבר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ורי' אלעזר ברי' שמעון סבר כממון דמי: גופא אמר אביי הכל מודים במשיבע עד סוטה וכפר בו שחייב בעד טומאה דרחמנא אמר ועד אין בה כל שיש בה. והכל מודים במשיבע עדי סוטה וכפרו שפטורין בעדי קינוי דגורם גורם עדי קינוי גורמין לעדי סתירה ועדי סתירה גורמין לממון:

(א) צ"ל טשא עון זמן זמנא שאינו מגיד בתקום שאילו מגיד מתחייב התגעע ממון.

ב א מיי פ"ו מהל' שבעות הל' ה סמג לאוין רמא: **בא ב מיי פ"י** מהל' שבעות הל' יג:

בב ג מיי שם פ"ב הל' ח ופ"ב מהל' עדות הל' ג ופ"ח מהל' אצל הל' ח ופ"ח מהל' מלות הלכה ו ופ"ב מהלכות תמורה הלכה ד סמג עשין לו קן טושע"ע י"ד קי' רלז סעיף לא לג לג וסי' שם סעיף כד הוה וטושע"ע ח"מ קי' פ סעיף א כהנה וסי' רפא סעיף ז:

בג ד מיי פ"ב מהל' שבעות הל' ח סמג לאוין רמא:

בד ה מיי שם פ"י הלכה יג:

בה ו מיי שם הלכה ה: **בז ז מיי** פ"א מהל' טוען הל' א סמג עשין פס טושע"ע ח"מ קי' פו סעיף ה:

בז ח מיי פ"י מהל' שבעות הלכה ז:

בח ט מיי שם הל' ח: **בבז י מיי** שם הלכה ז:

רבינו חננאל

תניא כוותיה דשמואל וכן הלכתא אבל בפקדון אש"ג דלא שמע מפי הוהובע אלא הוא נשבע מעצמו חייב שנאמר וכחש בעמיתו כל דהו: השביע עליהן ה' פעמים חוץ לב"ד ובאו לב"ד והודו פטורין. מנא לן ואמר אביי (שאם) [שנאמר אם] לא יגיד ונשא עונו. אימתי נושא עון בזמן מגיד (ל) במקום שמתחייב התנבע ממון ומקשי רב פפא אימא גס השבועה עצמה אם לא תהא בב"ד לא יהו חייבין. ודחי' לא מצית למימר הכי דתניא לאחת לחייבו על כל אחת ואחת והתנן השביע עליהן ה' פעמים בב"ד וכפרו אין חייבין אלא אחת כר' אלא לאו ש"מ שבועה חוץ לב"ד כפירה בב"ד ש"מ: **מתני'** כפרו שניהן כאחד חייבין. פירוש אין חייבין שניהם אלא עד שיכפרו שניהם בבת אחת: והא אי אפשר לצמצם. אמר רב חסדא הא מני ר' יוסי הגלילי דאמר אפשר לצמצם. דתנן בכבורות פרק ב' רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשים כאחת. ר' יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן שנאמר הזכרים לה' והכ"א אי אפשר לצמצם אלא אחד לו ואחד לכהן. ר' יוחנן אמר אפילו תימא רבנן הכא במאי עסקינן כגון שכפרו בתוך כדי דיבור כר' שאילת שלום תלמידי לרב כל אחד ואחד בתוך כדי דיבור של חבירו: **פ"סקא** כפרו זה אחר זה הראשון חייב והשני פטור. מתני' דלא כר' אלעזר ברי' שמעון דתניא המשיבע עד אחד פטור ורי' אלעזר ברי' שמעון מחייב ינמא בהא פליגי תנא קמא סבר עד אחד לשבועה הוא דאנא הלכך פטור. דהא ליתא תביעת ממון. ורי' אלעזר